

Le droit de la preuve :

A. Définition de la preuve

a - Liminaire

Prouver quelque chose signifie établir sa vérité et faire reconnaître que cette chose est vraie, réelle et certaine.

La démarche intellectuelle pour prouver ou établir la véracité d'un fait qu'il soit historique, scientifique ou juridique est la même.

Néanmoins, il y a au moins 2 particularités fondamentales de la preuve juridique par rapport aux autres domaines : la preuve juridique est **judiciaire** et la preuve juridique est **réglementée**.

Ainsi, la personne titulaire d'un droit peut demander à l'appareil judiciaire son respect lorsqu'elle en est dépossédée. Pour cela, elle devra apporter **la preuve de l'existence de ce droit**.

« Pas de droit sans preuve », ainsi, selon cet adage, un droit qui n'est pas prouvé n'est pas protégé.

La preuve juridique est **judiciaire** : quelle que soit la matière, la preuve juridique a pour objectif d'informer le juge, indépendamment de la matière concernée.

Même lorsqu'on envisage la preuve en dehors de tout procès, par exemple lorsqu'un individu prouve sa filiation pour pouvoir bénéficier d'un héritage, c'est toujours en fonction de ce que le juge déciderait en cas de litige.

la preuve juridique est **réglementée** : dans les procès civils ou pénaux La preuve juridique est encadrée par des règles plus ou moins contraignantes visant à préserver la sécurité juridique et judiciaire, au-delà de la simple recherche de la vérité.

Ces règles assurent que les litiges soient bien tranchés et qu'une certaine sécurité juridique ou judiciaire soit préservée, évitant ainsi les dénis de justice.

b - Présentation de la preuve

Le code civil réglemente principalement 5 modes de preuve :

- la preuve **littérale**,
- la preuve **testimoniale**,
- la preuve par indices et **présomptions**,
- l'**aveu** et le **serment**.

Les modes de preuve se divisent en 2 catégories principales :

Les preuves préconstituées ou **a priori** qui sont établies **avant** que les difficultés n'apparaissent en prévision de leur survenance.

Les preuves **a posteriori** qui sont rassemblées **après** la survenance d'un litige en vue du procès, incluant témoignages, présomptions, indices, aveux et serments.

B. Le régime de la preuve

Le régime de la preuve répond à trois questions :

Que doit-on prouver ? C'est la question de l'**objet de la preuve**,

Qui doit prouver ? C'est la question de la **charge de la preuve**,

Comment doit-on prouver ? C'est la question des **différents moyens de preuve** et de leur **admissibilité**.

a - L'objet de la preuve

L'objet de la preuve consiste à démontrer l'existence d'une situation qui a donné naissance au droit revendiqué. Il s'agit de prouver l'existence d'un **acte** ou d'un **fait** juridiques.

Pour rappel : L'acte juridique a pour origine la volonté d'une ou plusieurs personnes.

Il a pour objectif de **produire des effets juridiques** que sont les **droits** ou les **obligations**.

Le **fait juridique** est un événement volontaire ou non, qui **produit des effets de droit non recherchés**.

a1- La liberté de la preuve

Depuis la réforme du 10 février 2016, la **liberté de la preuve** est de principe.

Selon l'article 1538 du Code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Ainsi, seule la preuve de certains actes juridiques est soumise à l'exigence d'une **preuve parfaite**, c'est-à-dire à la production d'un **écrit**, comme les actes authentiques, les actes sous-signature privée, ou les actes électroniques.

a2- La preuve du fait et de l'acte juridiques

Les parties n'ont pas à faire la preuve du droit sur lequel repose leurs prétentions. Il incombe au juge de maîtriser les lois applicables.

En revanche, aux termes de l'article 9 du CPC : « il incombe à chaque partie de **prouver conformément à la loi les faits** nécessaires au succès de sa prétention. ».

La preuve de l'événement – acte ou fait juridique – doit par contre toujours être apportée, les parties doivent prouver l'acte ou le fait qui donne naissance au droit.

Exemples :

- lorsqu'une personne prétend qu'elle a vendu un bien à une autre personne qui lui doit une certaine somme d'argent, elle doit apporter la preuve de l'existence du contrat de vente.

- lorsqu'une personne prétend que sa maison a été endommagée par des travaux effectués par son voisin, elle doit prouver la matérialité des faits (les dégâts, l'évaluation et leur origine).

b - La charge de la preuve

Une fois que les faits contestés et pertinents sont identifiés, il faut déterminer qui en la charge. L'article 1353 du Code civil y répond. C'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver et réciproquement, si l'autre partie se prétend en être libérée, elle doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

b1- Le principe

La loi détermine à qui incombe la charge de la preuve. En principe elle incombe au **demandeur**, c'est-à-dire à toute personne qui formule une prétention. Néanmoins, le

défendeur qui prétend détruire la preuve apportée par le demandeur, doit, à son tour, supporter la charge de la preuve de ce qu'il invoque. Ce principe souffre d'exceptions.

b2- Les exceptions : les présomptions

Les **exceptions** sont des **dispenses légales de preuve**.

Toute reconnaissance d'un droit nécessite la preuve de sa réalité selon la loi.

Cependant, lorsque la preuve directe est impossible, la loi associe certains faits apparents à un effet équivalent.

Ces faits sont appelés « **présomptions** ».

Le terme présomption vient du latin praesumptio qui signifie « idée faite avant toute expérience ».

Il s'agit d'une conviction fondée sur ce qui peut être vrai. Elle sert à présumer l'existence d'un fait dont on ignore sa véracité à partir d'un fait certain ; comme par exemple, la présomption de filiation paternelle pour un enfant né d'un couple marié, ou la possession paisible et publique d'un bien immobilier pendant 30 ans.

b3- Les différentes présomptions

La réforme du Code civil intervenue par l'ordonnance du 10 février 2016 a expressément intégré les **présomptions** dans le droit de la preuve, notamment aux articles 1353 à 1386-1 dans : de la preuve des obligations.

L'article 1382 du Code civil précise que :

« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».

Cela signifie que le Code civil distingue clairement entre les **présomptions légales** (prévues par la loi) et les **présomptions judiciaires** (issues du raisonnement du juge).

Les premières lient le juge, c'est-à-dire qu'il doit en tenir compte et les secondes doivent répondre à des critères stricts pour être recevables.

Ces présomptions se divisent en 3 catégories prévues à l'article 1354 du Code civil et elles se distinguent par leur **force probante** et la **possibilité de les contester**.

Ces distinctions sont essentielles car elles déterminent la **charge de la preuve** et les **droits procéduraux** des parties.

b4- Les présomptions simples

La présomption simple peut être **renversée** par **tout moyen de preuve**. Autrement dit, ce qui est invoqué par le demandeur est présumé vrai jusqu'à ce que le défendeur démontre le contraire.

Par exemple :

- l'article 1731 du Code civil dispose que **s'il n'a pas été fait d'état des lieux**, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et il doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

- aux termes de l'article 2274 du Code civil, **la bonne foi est toujours présumée**, et c'est à celui qui allègue **la mauvaise foi à la prouver**.

- l'article 2276 du Code civil établit la présomption de propriété mobilière en ces termes : « **en fait de meubles, la possession vaut titre** ».

- si la loi présume qu'un courrier est reçu trois jours après son envoi, la partie adverse peut prouver qu'elle ne l'a jamais reçu.

b5- Les présomptions mixtes

La présomption mixte peut être **contestée**, mais seulement dans **certaines conditions**. Soit la loi limite les **moyens de preuve** (par exemple, uniquement par écrit), soit elle limite les faits sur lesquels la preuve contraire peut porter.

Par exemple :

- l'article 1402 du Code civil dispose que « tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun ». Cette présomption de communauté peut être renversée, mais uniquement par écrit.
- selon l'article 1733 du Code civil, la responsabilité du locataire en cas d'incendie est engagée, il est présumé responsable, sauf s'il prouve que l'incendie est dû à un cas fortuit, un vice de construction ou un feu provenant d'un voisin.
- le **gardien est présumé responsable du dommage causé par la chose**, sauf s'il prouve une cause étrangère.

b6- Les présomptions irréfragables

La présomption **irréfragable** est la plus forte. Elle ne peut **jamais être renversée**, même avec une preuve contraire.

Elle s'impose absolument. Elle présume que ce que le demandeur prétend est vrai et incontestable.

Par exemple :

- l'article 312 du Code civil dispose que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour **père le mari**. La loi prévoit qu'un enfant né dans un certain délai après le mariage est irréfragablement présumé être de l'époux.
- l'article 778 du Code civil précise que **l'héritier qui dissimule un bien est réputé avoir accepté la succession purement et simplement sans pouvoir prétendre à la part recelée**.

c - L'admissibilité de la preuve

L'article 1358 du Code civil détermine l'admissibilité des preuves, en ces termes : « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Autrement dit, le législateur régule les procédés de preuve pour assurer justice et sécurité sociale. La loi fixe les preuves admissibles selon le type de litige et la nature des faits ou des actes juridiques.

C. Les différents modes de preuve

Les différents modes de preuve admis se divisent en 2 catégories. Ce sont les **modes de preuve parfaits** et les **modes de preuve libres**.

a - Les modes de preuve parfaits

Ils lient le juge et sont utilisables en toutes circonstances. Ils **se suffisent à eux-mêmes**. Il s'agit :

- de l'**acte écrit**. Ce sont les acte authentiques, les actes sous signatures privées, les écrits sous forme électronique depuis la loi du 13 mars 2000.
- de l'**aveu judiciaire**. C'est l'aveu fait au cours du procès devant le juge.
- du **serment décisoire**. C'est l'affirmation ou promesse solennelle faite en justice.
- des **présomptions légales**.

b - Les modes de preuve libres

Les modes de preuve libres dits également mode de preuve imparfaits, doivent **se confirmer les uns les autres**.

Il s'agit :

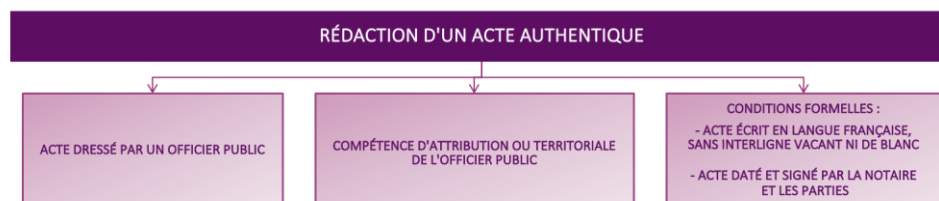
- de certains **documents écrits** qui n'ont pas rédigés pour servir de preuve comme les missives, les registres, les papiers domestiques, les livres de commerces, les copies ou les reproductions d'un original préexistant, les télécopies...
- du **témoignage** qui est soit une déclaration orale, soit une attestation écrite émanant d'un tiers, non partie au procès et concernant des faits dont il a connaissance.
- du **serment supplétoire** fait par les témoins lorsqu'ils prêtent serment de dire la vérité.
- des **présomptions de fait** (du fait de l'homme) qui sont les indices retenus par le juge. Les présomptions de fait sont des présomptions simples ; l'adversaire peut démontrer le contraire. Par exemple : la victime d'un accident se fondera sur la longueur des traces de freinage (fait connu) pour démontrer au juge la vitesse excessive (fait inconnu) du véhicule.

Les modes de preuve libres ont une force probante **moins élevée** que les preuves parfaites. Le juge n'est **pas lié** par les témoignages, les indices et les présomptions rapportés par les parties. Il exerce son pouvoir d'appréciation en les acceptant ou rejetant selon son **intime conviction**.

c - Les preuves écrites parfaites

Il existe 2 modes de preuves écrites parfaites : l'acte authentique et l'acte sous signature privée.

- L'acte **authentique** est un acte dressé par un officier public compétent, selon les formalités requises par l'article 1369 du Code civil.



- L'acte **sous signature privée** est quant à lui établi par les parties elles-mêmes, sous leur seule signature et sans intervention d'un officier d'état public. Sa rédaction est plus libre et peut être faite en **n'importe quelle langue**, et sur n'importe quel support.

c1- La signature des actes

La condition commune aux actes sous signatures privées et aux actes authentiques est la signature des parties, qui, selon l'article 1367 du Code civil, contribue à identifier l'auteur de l'acte et à manifester son consentement aux obligations qui découlent de l'acte.

C'est la seule condition qui s'impose à tous les actes sous signature privée.

La signature est une marque **distincte** et **personnelle** et, en principe, manuscrite, permettant d'identifier son auteur, ce qui exclue la simple croix ou les empreintes digitales.

c2-La formalité du « double »

Les actes sous signatures privées constatant des conventions **synallagmatiques** doivent être rédigés en autant d'exemplaires qu'il existe de parties (article 1375 du Code civil).

Ainsi, chaque partie possède un exemplaire et peut prouver l'existence du contrat ainsi que le contenu de ses obligations en cas de différend. Pour réduire le risque de fraude, chaque exemplaire doit mentionner le nombre total d'originaux rédigés.

Il faut noter que cette « formalité du double » peut être écartée si le seul original existant a été déposé entre les mains d'un tiers chargé de la tenir à la disposition de tous, ou s'il a été rédigé sous la forme électronique, à laquelle chaque partie aura librement accès.

Enfin, pour les actes constatant une promesse unilatérale de payer, un **seul exemplaire** est nécessaire puisqu'une seule partie s'engage.

L'article 1376 du Code civil exige toutefois que l'acte soit non seulement signé de la part de celui qui s'oblige, mais qu'il contienne en outre la mention du montant, **en chiffres et en lettres** de la somme à payer, ou de la quantité à livrer.

Cette procédure a pour objectif de garantir que l'individu est pleinement conscient de la portée de son engagement. Elle est particulièrement requise dans le cadre des **reconnaisances de dette** ou des engagements de **caution**. Cette formalité n'a plus à être manuscrite car la loi française admet la validité des modes de preuve électroniques.

c3-Les modes de preuve électroniques

La loi du 13 mars 2000 a validé les écrits électroniques auxquels ont été adaptés les modes de preuves propres à leurs spécificités.

Les conditions de validité des actes électroniques sont posées par l'article 1366 du Code civil qui précise que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

Ainsi les actes électroniques sont considérés comme fiables dès lors que sont garanties :

- l'**identité du signataire** qui peut être certifiée par un code secret et/ou par l'adresse IP de l'ordinateur ;
- l'**intégrité du document** qui ne peut être modifié depuis la signature.

Enfin, l'article 1369 du Code civil précise que l'acte authentique peut également être dressé sur support électronique.

De plus, l'exigence de pluralité d'originaux pour les actes synallagmatiques (formalité du double) « est réputée satisfaite lorsque (...) le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès ».

Ainsi, la formalité est considérée comme remplie si les parties peuvent consulter et imprimer l'original à partir d'un site internet.

c4-La force probante des écrits préconstitués

La loi donne aux écrits préconstitués une force probante différente selon les cas.

Les actes authentiques sont dotés d'une force probante particulière, que l'on définit en disant qu'ils font foi « **jusqu'à inscription de faux** ».

Cela signifie que, pour contester l'exactitude ou la date de l'acte, on doit s'inscrire en faux contre l'acte. En dehors de cette procédure, le juge est obligé de tenir pour vraies les énonciations de l'acte authentique.

Ces règles s'appliquent exclusivement aux éléments directement vérifiés par l'officier public : la présence des parties, le contenu de leurs déclarations, le paiement effectué sous son contrôle, etc. En revanche, les informations que l'officier public se contente de rapporter, provenant des parties, n'ont qu'une valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Cela signifie qu'elles peuvent être contestées sans nécessiter une procédure d'inscription de faux et n'ont pas la force juridique d'un acte authentique.

Il faut noter que les **copies** d'actes authentiques, appelées **grosses**, rédigées par le notaire et conservées par lui, ont en principe la même force probante que les originaux d'actes authentiques.

L'acte sous signature privée n'a pas la même force probante qu'un acte authentique. Il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

Il ne peut être contesté que par un autre acte sous signature privée ou par un acte authentique (article 1359 du Code civil).

Enfin, les écrits électroniques ont la même force probante que les actes équivalents écrits sur support papier qu'ils soient authentiques ou sous signature privée.

Exemple : quand un contrat de vente est conclu et constaté dans un acte sous signature privée, mais que la formalité du double n'est pas respectée, seul l'écrit en tant que mode de preuve est nul. La vente reste valable, mais il faudra trouver d'autres modes de preuve pour l'établir.

c5-La force probante des écrits préconstitués

La loi donne aux écrits préconstitués une force probante différente selon les cas.

Les actes authentiques sont dotés d'une force probante particulière, que l'on définit en disant qu'ils font foi « **jusqu'à inscription de faux** ».

Cela signifie que, pour contester l'exactitude ou la date de l'acte, on doit s'inscrire en faux contre l'acte. En dehors de cette procédure, le juge est obligé de tenir pour vraies les énonciations de l'acte authentique.

Ces règles s'appliquent exclusivement aux éléments directement vérifiés par l'officier public : la présence des parties, le contenu de leurs déclarations, le paiement effectué sous son contrôle, etc. En revanche, les informations que l'officier public se contente de rapporter, provenant des parties, n'ont qu'une valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Cela signifie qu'elles peuvent être contestées sans nécessiter une procédure d'inscription de faux et n'ont pas la force juridique d'un acte authentique.

Il faut noter que les **copies** d'actes authentiques, appelées **grosses**, rédigées par le notaire et conservées par lui, ont en principe la même force probante que les originaux d'actes authentiques.

L'acte sous signature privée n'a pas la même force probante qu'un acte authentique. Il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

Il ne peut être contesté que par un autre acte sous signature privée ou par un acte authentique (article 1359 du Code civil).

Enfin, les écrits électroniques ont la même force probante que les actes équivalents écrits sur support papier qu'ils soient authentiques ou sous signature privée.

Exemple : quand un contrat de vente est conclu et constaté dans un acte sous signature privée, mais que la formalité du double n'est pas respectée, seul l'écrit en tant que mode de preuve est nul. La vente reste valable, mais il faudra trouver d'autres modes de preuve pour l'établir.

Nota bene : Selon l'article 1370 du Code civil, un acte authentique peut être considéré comme un acte sous signature privée, même s'il est nul en raison de l'incompétence de l'officier ou d'un défaut de forme, à condition qu'il remplisse les critères nécessaires.

c6-La preuve des actes juridiques excédant 1 500 €

Les actes juridiques d'un montant supérieur à 1 500 € sont en principe **exclus** du système de la liberté de la preuve. Selon l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant **1 500 €** doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il peut parfois s'avérer complexe d'**évaluer l'enjeu** d'un litige, notamment lorsqu'il ne porte pas directement sur le paiement d'une somme d'argent, mais sur la revendication d'un bien dont la valeur doit être estimée. Il incombe alors au demandeur de **chiffrer sa prétention**, cette estimation servant ensuite de référence dans la procédure. Il n'est pas permis au créancier de réduire le montant de sa créance dans le but d'éviter l'exigence d'une preuve écrite.

Toutefois, le Code civil prévoit plusieurs exceptions à ce principe.

d - Les exceptions à l'exigence d'une preuve parfaite

Les articles 1360 et suivants du Code civil admettent que dans certains cas il soit fait exception à l'exigence d'une preuve parfaite pour établir un acte juridique.

Dans les cas visés, la preuve de l'acte juridique peut-être rapportée **par tout moyen**, c'est-à-dire non seulement les modes de preuves parfaits, mais également les modes qui présentent moins de garanties, comme les témoignages, les indices et les présomptions judiciaires.

Il existe différentes hypothèses dans lesquelles la preuve de l'acte juridique sera libre.

d1- L'existence d'un accord entre les parties

Le système probatoire civil n'est pas qualifié d'ordre public. Les règles qui s'y appliquent sont donc **supplétives**, ce qui permet aux parties de s'en écarter par contrat. Elles peuvent notamment prévoir que la preuve du contrat sera recevable **par tous moyens** ou **désigner un mode spécifique de preuve**.

d2- La liberté de la preuve en matière commerciale

L'article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu' à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver **par tous moyens** à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Par exemple, un livre comptable, un bon de commande, une facture, etc. pourront permettre de prouver l'existence et le contenu d'un acte de commerce.

Ce principe de liberté de la preuve ne vaut qu'entre **2 commerçants**.

Pour les actes mixtes entre commerçant et non-commerçant, la liberté de la preuve ne profite qu'au **non-commerçant**.

En revanche, le commerçant qui doit prouver contre un non-commerçant (pour qui l'acte est considéré comme civil) est soumis aux **règles du droit commun**. Cela implique l'obligation d'apporter une preuve complète pour les actes juridiques dont le montant dépasse 1 500 €, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Il est possible d'écarter l'exigence de la preuve parfaite (l'écrit) pour établir l'existence d'un acte juridique dans les hypothèses suivante :

- s'il y a existence d'un commencement de preuve par écrit,
- s'il y a impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit.

d3- L'existence d'un commencement de preuve par écrit

Le commencement de preuve par écrit est visé à l'article 1362 du Code civil.

La condition à remplir pour qu'il y ait un **commencement de preuve par écrit** est qu'il doit s'agir d'un écrit sous toute forme, même non signé (lettre, papier domestique...) ; que cet

écrit doit émaner de la partie à laquelle il est opposé et enfin, qu'il rende vraisemblable le fait allégué.

Par exemple : l'existence d'une lettre missive, datée et signée par la partie défenderesse dans laquelle elle évoque la dette dont le paiement est exigé par le demandeur.

Autre exemple : il manque la mention en chiffres et en lettres prévue par l'article 1376 ou la formalité du double n'a pas été respectée, ou bien il manque une signature, ou il s'agit d'un écrit électronique ne présentant pas les garanties par la loi, etc.

Lorsque le commencement de preuve par écrit est admis par le juge, la partie qui le produit est autorisée à **compléter la preuve** en faisant appel à des témoignages et à des présomptions.

d4- L'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit

Cette impossibilité visée à l'article 1360 du Code civil être peut être **matérielle** – cas de force majeure (inondation, incendie), de personne ne sachant pas écrire – ou **morale** – relations familiales –, elle peut être initiale ou ultérieure.

Il appartient à celui qui s'en prévaut de la prouver.

La preuve de ces situations est insuffisante pour prouver l'acte juridique, elle rend simplement admissible la preuve par tous moyens, témoignages et présomptions.

D. Tableau résumant les moyens de preuve

Type	Forme	Définition	Force probante
L'écrit	Acte authentique	Rédigé par un officier public qualifié et selon les formalités requises	Très forte (preuve parfaite) Fait foi jusqu'à inscription de faux
	Acte sous signature privée	Rédigé par des particuliers	- l'écriture peut être contestée - la signature peut être contestée - le contenu fait foi jusqu'à preuve contraire
	Autres écrits	Non établis aux fins de preuve	Force probante limitée et variable
Le témoignage		Déclaration émanant d'un tiers et concernant des faits dont il a connaissance	Force probante librement appréciée par le juge
Les présomptions	Légales	Conséquences que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu	- irréfragable : n'admet pas la preuve contraire - simple : admet la preuve contraire
	Du fait de l'homme	Conséquences que le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu	Force probante établie par le juge
L'aveu	Judiciaire	Déclaration par laquelle une partie reconnaît l'exactitude d'un fait allégué par l'adversaire devant le juge	Fait pleine foi contre celui qui l'a fait
	Extrajudiciaire	Hors la présence du juge	Ne lie pas le juge
Le serment	Décisoire	Affirmation solennelle par une des parties d'un fait qui lui est favorable demandé par l'autre partie	Lie le juge
	Supplétoire	Demandé par le juge	Ne lie pas le juge
Autres Preuves	Moyens technologiques de preuve	Enregistrements audio/vidéo, empreintes ADN, captures d'écran, courriels, etc.	Admissibilité variable